

# HONESTAMENTE, ITAMAR

COMPROMETIDO COM O TRABALHADOR BRASILEIRO

CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES

DIREITOS

## EBOOK ESPECIAL & ORIENTAÇÃO TRABALHISTA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

DESCUBRA QUEM TEM DIREITO, COMO CALCULAR E GARANTIR A SUA VERBA

Trabalhadores e  
Trabalhadoras da Indústria  
INDÚSTRIA / OPERACIONAL

Homem com Roupa Social  
ITAMAR

Trabalhadores dos  
Escritórios com Trajes  
ESCRITÓRIO & SERVIÇOS

### COMO ADQUIRIR ESTE CONHECIMENTO

Faça o PIX diretamente pela chave do CPF:

**237.738.048-49**

no valor fixo de **R\$ 38,00** (trinta e oito reais).

✓ Após a confirmação do pagamento o seu acesso será liberado.

#### PROPÓSITO E IMPACTO SOCIAL (DESTINAÇÃO DOS R\$ 38,00):

- **R\$ 20,00** — Equipe de desenvolvimento de conhecimento;
- **R\$ 10,00** — Corpo técnico para manutenção e operacionalidade dos EBOOK's desenvolvidos;
- **R\$ 4,00** — Instituições filantrópicas que cuidam de Idosos;
- **R\$ 4,00** — Instituições filantrópicas que cuidam de Crianças.

No decorrer da receita vamos divulgando quais as instituições de filantropia de crianças e idosos estarão recebendo; iremos divulgar através de EBOOK específico.

# Adicional de Periculosidade

Manual Prático de Apuração, Legislação, Cálculo e Auditoria Trabalhista

## 01. O QUE É

O **Adicional de Periculosidade** é uma compensação financeira devida aos trabalhadores que exercem suas atividades em condições de risco acentuado e iminente à vida ou à integridade física.

Diferentemente do adicional de insalubridade (que compensa a exposição a agentes nocivos à saúde ao longo do tempo), a periculosidade indeniza a exposição ao **risco fatal súbito**. Um único sinistro na atividade perigosa pode levar à morte do trabalhador ou a lesões corporais graves de forma imediata.

**Nota Fundamental:** O adicional possui natureza jurídica salarial enquanto pago. Por isso, integra a base de cálculo de diversos haveres trabalhistas e previdenciários (férias, 13º salário, FGTS, aviso prévio e horas extras).

## 02. QUEM TEM DIREITO

Têm direito ao adicional de periculosidade os empregados regidos pela CLT que desempenham atividades em contato permanente ou em condições de risco acentuado com:

- **Explosivos:** Armazenamento, transporte, fabricação ou detonação;
- **Inflamáveis:** Operação em postos de combustível, transporte de liquefeitos ou líquidos inflamáveis, manutenção de tanques;
- **Energia Elétrica:** Trabalhos em sistema elétrico de potência (SEP) ou em alta e baixa tensão em condições de risco equivalente (geração, transmissão, distribuição e manutenção);
- **Segurança Pessoal ou Patrimonial:** Vigilantes e porteiros de escolta/segurança que estejam expostos a roubos ou violência física;
- **Atividades em Motocicleta:** Trabalhadores que utilizam motocicleta em vias públicas para deslocamento no exercício do trabalho (motoboys, entregadores, fiscalização);
- **Radiações Ionizantes ou Substâncias Radioativas:** Operação de aparelhos de raio-X, medicina nuclear ou transporte de isótopos (conforme regramento das NRs e TST).

### 03. LEI (BASE LEGAL E JURISPRUDÊNCIA)

A fundamentação jurídica do adicional de periculosidade está ancorada na Constituição e na Legislação Federal:

- **Artigo 7º, inciso XXIII da CF/88:** Garante o direito constitucional ao adicional para as atividades perigosas na forma da lei;
- **Artigo 193 a 197 da CLT:** Define a periculosidade, a regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o direito ao adicional;
- **Norma Regulamentadora nº 16 (NR-16 / MTE):** Detalha as Anexos técnicos e os critérios operacionais de caracterização do risco;
- **Súmula 191 do TST:** Estabelece a base de cálculo do adicional (Salário Básico em regra; Salário Global para eletricitistas contratados antes da Lei 12.740/2012);
- **Súmula 364 do TST:** Confirma o direito ao adicional quando a exposição for permanente ou intermitente, excluindo apenas o contato eventual ou por tempo extremamente reduzido.

### 04. PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO

O percentual fixado por lei para o adicional de periculosidade é rígido e indisponível:

#### **Percentual Fixo: 30% (trinta por cento)**

Calculado sobre o **Salário Básico** do empregado (sem acréscimo de gratificações, prêmios ou participações nos lucros).

#### **Atenção às regras de proporcionalidade e cumulação:**

- **Proporcionalidade de Tempo:** É ilícita a fixação de adicional proporcional ao tempo de exposição (conforme Súmula 364 do TST). Preenchidos os requisitos, o valor é devido integralmente no mês (30%);
- **Vedação de Cumulação:** O empregado não pode cumular Adicional de Periculosidade (30%) e Adicional de Insalubridade (10%, 20% ou 40%). Caso faça jus a ambos, deve optar pelo mais favorável.

## 05. FÓRMULA DE CÁLCULO

A apuração do valor do adicional e seus reflexos obedece às equações abaixo:

$$\text{Adicional de Periculosidade} = \text{Salário Básico Mensal} \times 0,30$$

### Fórmulas dos Reflexos Obrigatórios:

- Hora Extra com Periculosidade:

$$\text{Valor Hora com Periculosidade} = [(\text{Salário Básico} + \text{Periculosidade}) \div \text{Horas Mensais}] \times (1 + \text{Adicional HE})$$

- Reflexo em Férias + 1/3:

$$\text{Reflexo} = \text{Valor Mensal da Periculosidade} \times (4/3)$$

- Reflexo no 13º Salário:

$$\text{Reflexo} = \text{Valor Mensal da Periculosidade} \times (\text{Meses Trabalhados} \div 12)$$

- Reflexo no FGTS (8%):

$$\text{Reflexo FGTS} = (\text{Salário Básico} + \text{Periculosidade}) \times 0,08$$

## 06. EXEMPLO PRÁTICO DE CÁLCULO

Considere o caso hipotético de um **Vigilante Patrimonial Armada**:

- **Salário Básico Mensal:** R\$ 3.000,00
- **Jornada Mensal:** 220 horas
- **Horas Extras no Mês (50%):** 10 horas

### Passo a Passo da Apuração:

1. **Cálculo da Periculosidade Mensal:**

$$\text{R\$ } 3.000,00 \times 30\% = \text{R\$ } 900,00$$

2. **Remuneração Total de Base para Hora Extra:**

$$\text{R\$ } 3.000,00 + \text{R\$ } 900,00 = \text{R\$ } 3.900,00$$

3. **Cálculo do Valor da Hora Extra (com 50%):**

$$\text{Valor Hora Normal} = \text{R\$ } 3.900,00 \div 220 = \text{R\$ } 17,73$$

$$\text{Valor Hora Extra (50\%)} = \text{R\$ } 17,73 \times 1,5 = \text{R\$ } 26,59$$

4. **Total de Horas Extras Devidas (10 horas):**

$$10h \times \text{R\$ } 26,59 = \text{R\$ } 265,90$$

5. **Depósito do FGTS do Mês (8%):**

$$\text{Base FGTS} = \text{R\$ } 3.000,00 + \text{R\$ } 900,00 + \text{R\$ } 265,90 = \text{R\$ } 4.165,90$$

$$\text{FGTS Mês} = \text{R\$ } 4.165,90 \times 8\% = \text{R\$ } 333,27$$

## 07. MODELO DE CONTRACHEQUE (DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO)

Abaixo apresentamos a representação contábil correta no holerite para o exemplo citado:

| Cód.                           | Descrição dos Eventos                | Referência | Vencimentos (R\$)   | Descontos (R\$)     |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 001                            | Salário Base Mensal                  | 30 dias    | 3.000,00            | -                   |
| 042                            | Adicional de Periculosidade (30%)    | 30,00 %    | 900,00              | -                   |
| 105                            | Horas Extras 50% (c/ Periculosidade) | 10:00 hs   | 265,90              | -                   |
| 901                            | INSS sobre Salário                   | 14,00 %    | -                   | 428,14              |
| 905                            | IRRF sobre Salário                   | 7,50 %     | -                   | 112,40              |
| <b>TOTALIZADORES</b>           |                                      |            | <b>R\$ 4.165,90</b> | <b>R\$ 540,54</b>   |
| <b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</b> |                                      |            |                     | <b>R\$ 3.625,36</b> |

Base de Cálculo FGTS: R\$ 4.165,90

FGTS do Mês (8%): R\$ 333,27

Base INSS: R\$ 4.165,90

## 08. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Para a concessão ou questionamento do adicional em auditorias ou processos judiciais, são essenciais:

- **LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho):** Documento elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho;
- **PGR / PPRA (Programa de Gerenciamento de Riscos):** Identificação dos perigos e mapeamento das áreas de risco na empresa;
- **PPP (Perfil Profissográfico Previdenciário):** Histórico-laboral individualizado do trabalhador com a indicação dos agentes nocivos e perigosos;
- **Ficha de Registro do Empregado e Anotação na CTPS:** Comprovação do cargo e descrição analítica das funções executadas;
- **Ficha de Entrega de EPIs / Ordem de Serviço:** Comprovação de equipamentos de proteção (ressaltando que EPI *não neutraliza* a periculosidade, ao contrário da insalubridade).

## 09. COMO CONFERIR PASSO A PASSO

Roteiro prático para o trabalhador ou profissional do RH auditarem o pagamento correto:

1. **Verifique o Salário Básico:** Localize o valor contratual do salário sem acréscimos na CTPS ou contrato;
2. **Calcule o Valor Devido:** Multiplique o Salário Básico exatamente por **0,30**;
3. **Compare com o Holerite:** Verifique se a rubrica "Adicional de Periculosidade" corresponde exatamente ao valor apurado;
4. **Confira os Reflexos nas Horas Extras:** Certifique-se de que o valor da hora extra foi calculado dividindo (**Salário Básico + Periculosidade**) pelo divisor de horas (ex: 220 ou 180);
5. **Valide as Bases de INSS/FGTS:** Confirme se o valor do adicional foi incluído no somatório das bases tributáveis do mês.

## 10. ERROS MAIS COMUNS NA PRÁTICA

Principais falhas identificadas em fiscalizações e perícias trabalhistas:

| Erro Cometido                                                             | Forma Correta / Exigência Legal                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ERRO 1</b> Pagar o adicional proporcional às horas de exposição.       | O adicional deve ser pago integralmente (30% ao mês), independentemente do tempo de exposição diária, salvo contato eventual.                          |
| <b>ERRO 2</b> Não incluir o adicional na base de cálculo de horas extras. | A periculosidade integra obrigatoriamente o valor da hora normal para o cálculo das horas extras (Súmula 132/TST).                                     |
| <b>ERRO 3</b> Entender que EPI neutraliza a periculosidade.               | O uso de EPI não elimina o direito ao adicional de periculosidade (diferente da insalubridade), pois o risco de sinistro é sutil e instantâneo.        |
| <b>ERRO 4</b> Calcular periculosidade sobre o salário mínimo.             | A base de cálculo da periculosidade é SEMPRE o salário básico do empregado, e nunca o salário mínimo (salvo normas específicas estaduais autorizadas). |